第十三章
山坡地建築



【第一節 山坡地基地不得開發建築認定基準】

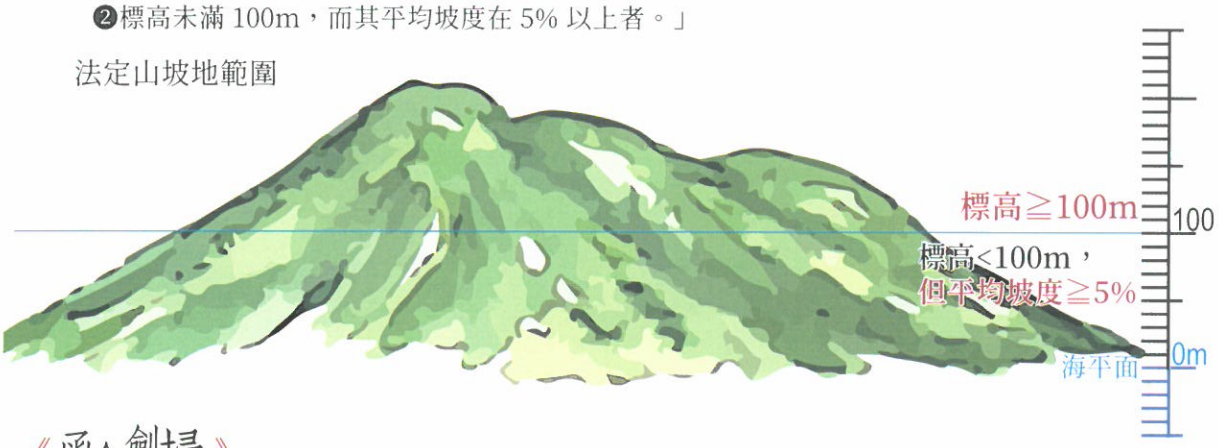
第 260 條 (山坡地定義)

本章所稱山坡地，指依山坡地保育利用條例第 3 條之規定劃定，報請行政院核定公告之公、私有土地。

註：山坡地保育利用條例第 3 條：「本條例所稱山坡地，係指國有林事業區、試驗用林地及保安林地以外，經中央或直轄市主管機關參照自然形勢、行政區域或保育、利用之需要，就合於下列情形之一者劃定範圍，報請行政院核定公告之公、私有土地：

❶標高在 100m 以上者。

❷標高未滿 100m，而其平均坡度在 5% 以上者。」



《函令劍掃》

◉專用下水道設置之目的在管制廢水、污水污染問題，於山坡地開發申請興建納骨塔，若納骨塔非居住使用，自可免設專用下水道。

◉建築基地或建築物坐落於本條法定山坡地適用範圍者，自應依本章檢討辦理。一宗建築基地範圍如同時包含法定山坡地及非法定山坡地時，其建築物依本規則第 264 條 (擋土牆坡腳間之退縮距離)、第 265 條 (建築物外牆各點至擋土設施間之水平距離)、267 條 (地下各層最大樓地板面積) 及 268 條 (建築物高度) 之檢討方式如下：

❶坐落於「非法定山坡地」之建築物 (含地下室範圍)，基於建築基地整體安全考量，應依本規則第 264 條、第 265 條檢討辦理。至於第 267 條及第 268 條僅係規範建築物之地下各層最大樓地板面積及高度限制，故免予檢討適用。

❷坐落於「法定山坡地及非法定山坡地」之整幢建築物 (含地下室範圍)，基於建築基地整體安全及建築物整體設計考量，應依本規則第 264 條、第 265 條、第 267 條及第 268 條檢討辦理。

❸建築基地位處都市計畫、區域計畫或國家公園計畫另有規定者，依其規定。

第 261 條 (用語定義)

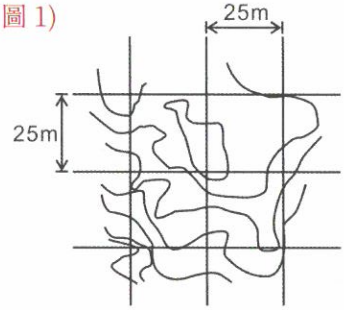
本章建築技術用語定義如下：

一、平均坡度：係指在比例尺不小於 1/1,200 實測地形圖上依下列平均坡度計算法得出之坡度值：

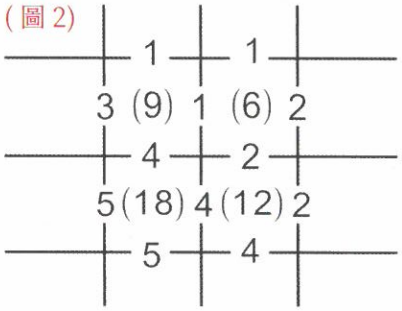
㈠在地形圖上區劃正方格坵塊，其每邊長不大於 25m。圖示如下：(註：右頁圖 1)

㈡每格坵塊各邊及地形圖等高線相交點之點數，記於各方格邊上，再將四邊之交點總和註在方格中間。圖示如下：(註：右頁圖 2)

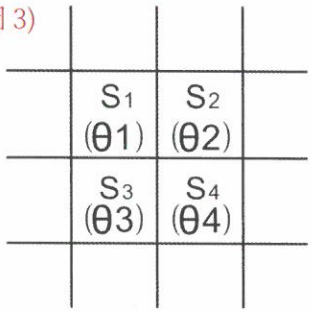
(圖 1)



(圖 2)



(圖 3)



㈢依交點數及坵塊邊長，求得坵塊內平均坡度 (S) 或傾斜角 (θ)，計算公式如下：

$$S(\%) = \frac{n\pi h}{8L} \times 100\%$$ （註：此公式即為坵塊法坡度計算公式）

S：平均坡度 (百分比)。　h：等高線首曲線間距 (m)。

註：等高線係將地表高度相同的點連接而成的閉合曲線，分為 4 種。首曲線即依規定的等高距所繪之最基本等高線，以實細線表示，相鄰首曲線高差 (垂直距離) 即該圖等高線間距。

L：方格 (坵塊) 邊長 (m)。　n：等高線及方格線交點數。　π：圓周率 (3.14)

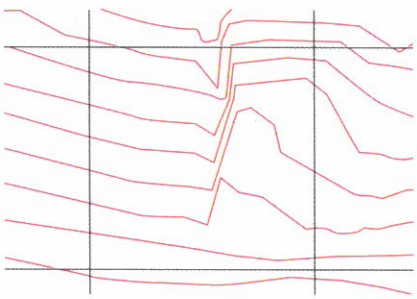
㈣在坵塊圖上，應分別註明坡度計算之結果。圖示如下：(註：上方圖 3)

註：茲舉一個平均坡度計算範例如下，共 5 步驟。

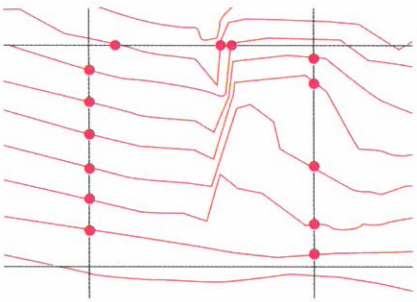
Step1.



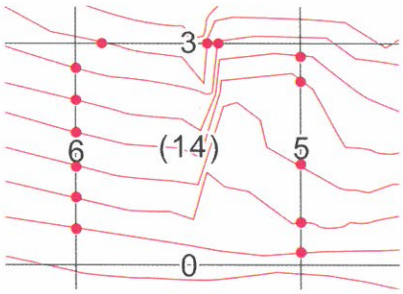
Step2.



Step3. 紅點表示坵塊各邊及地形圖等高線相交之點。方格 (坵塊) 邊長為 25m。

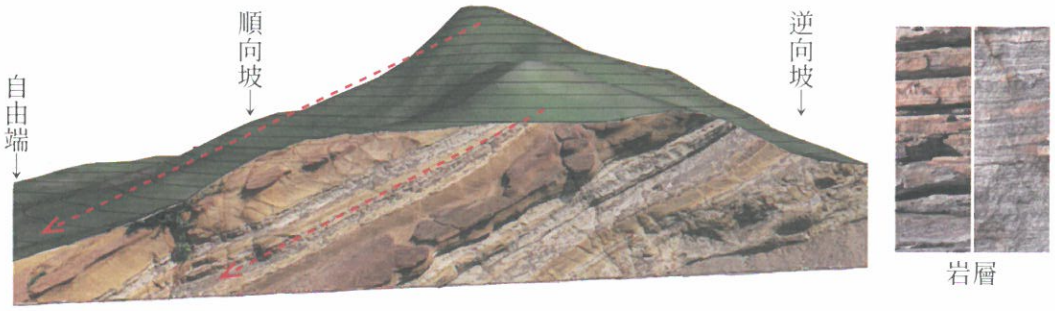


Step4. 點數記於各方格邊上，再將四邊之交點總和註記在方格中間，本案例有 14 點。



Step5. 代入公式計算平均坡度。　$S = \frac{14 \times 3.14 \times 1}{8 \times 25} = 21.98\%$

二、順向坡：與岩層面或其他規則而具延續性之不連續面大致同向之坡面。圖示如下：



三、自由端：岩層面或不連續面裸露邊坡。

四、岩石品質指標 (RQD)：指一地質鑽孔中，其岩心長度超過 10 cm部分者之總長度，與該次鑽孔長度之百分比。

註：RQD 即 Rock Quality Designation 的縮寫，是國際通用鑑別岩石工程性質好壞的方法。該法是利用鑽孔的修正岩芯採取率來評價岩石質量的優劣，即用直徑為 75 mm的金剛石鑽頭和雙層岩心管在岩石中鑽進，連續取心，回次鑽進所取岩心中，10 cm以上的完整岩心塊佔總鑽進岩心長度之比例，以 % 表示。數值越大表示岩體強度越高、岩盤較連續、裂縫少、壓縮性小、透水性低。

五、活動斷層：指有活動記錄之斷層或依地面現象由學理推論認定之活動斷層及其推衍地區。

六、廢土堆：人工移置或自然崩塌之土石而未經工程壓密或處理者。

七、坑道：指各種礦坑、涵洞及其他未經工程處理之地下空洞。

八、坑道覆蓋層：指地下坑道頂及地面或基礎底面間之覆蓋部分。

九、有效應力深度：指構造物基礎下四倍於基礎最大寬度之深度。

《函令劍掃》

◉本條第 1 款規定，平均坡度係指在比例尺不小於 1/1,200 實測地形圖上，依本款各目所列平均坡度計算法得出之坡度值。又查同編第 262 條第 1 項第 1 款規定「坡度陡峭者：所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態，區劃成若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過 30% 者。但區內最高點及最低點間之坡度小於 15%，且區內不含顯著之獨立山頭或跨越主嶺線者，不在此限。」上述規定所稱之實測地形圖，自應為原始地形之實測地形圖。

本條第 1 款第 1 目規定「在地形圖上區劃正方格坵塊，其每邊長不大於 25m。」至於正方格坵塊之邊長，尚無下限規定，亦無應為整數之限制。

同款第 3 目有關等高線首曲線間距之計算依據，仍應以上述所稱之實測地形圖為準，並無以平均內插方式計算之適用。

◉集村興建農舍之研訂意旨，係參酌引用土地發展權移轉之觀念，使所有權人間之土地使用權利，可透過農業用地興建農舍辦法之設計機制進行交換移轉以集中興建，達到保護農業生產環境與確保生活環境品質之目的。換言之，因集村興建農舍係將農舍興建之權利移轉至他宗農業用地上集合興建，原無興建農舍權利之土地，自不得參與集村興建農舍。

各起造人得併同提供山坡地與平地之農業用地申請集村興建農舍，但平均坡度超過 30% 以上之山坡地範圍內之農業用地，依本條規定意旨，不得申請興建農舍。

本編第 13 章所稱山坡地，係指依山坡地保育利用條例第 3 條之規定劃定，報請行政院核定公告之公、私有土地，為第 260 條所明定。即集村興建農舍之各起造人提供之農業用地，如位於山坡地

範圍內，均須依照本編第 13 章規定檢討其平均坡度，而平均坡度超過 30% 以上之山坡地範圍內之農業用地，不得作為集村興建農舍坐落之建築基地及配合耕地。

申請自用農舍，若屬上述山坡地範圍之建築行為，自應依山坡地建築專章之相關條文辦理。

◉集村興建農舍之各起造人提供之農業用地，如位於山坡地範圍內，均按本編山坡地建築專章規定檢討其平均坡度。平均坡度之計算，依本條第 1 款規定。

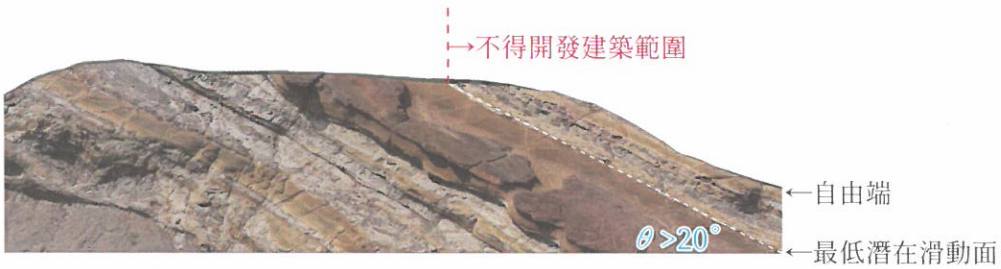
第 262 條（不得開發建築）

山坡地有下列各款情形之一者，不得開發建築。但穿過性之道路、通路或公共設施管溝，經適當邊坡穩定之處理者，不在此限：

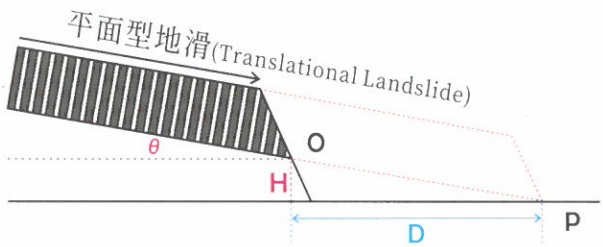
一、坡度陡峭者：所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態，區劃成若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過 30% 者。但區內最高點及最低點間之坡度小於 15%，且區內不含顯著之獨立山頭或跨越主嶺線者，不在此限。

二、地質結構不良、地層破碎或順向坡有滑動之虞者：

㈠順向坡傾角大於 20°，且有自由端，基地面在最低潛在滑動面外側地區。圖示如下：



㈡自滑動面透空處起算之平面型地滑波及範圍，且無適當擋土設施者。其公式及圖式如下：



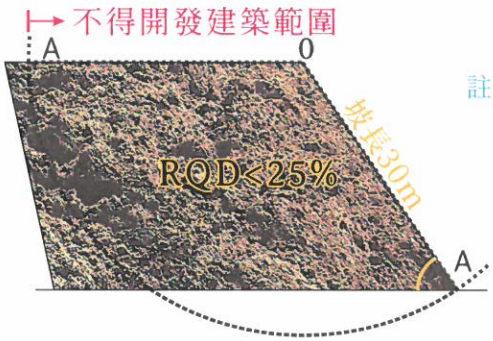
$$D \geqq \frac{H}{2\tan\theta}$$

D：自滑動面透空處起算之波及距離 (m)。

θ：岩層坡度。

H：滑動面透空處高度 (m)。

㈢在預定基礎面下，有效應力深度內，地質鑽探岩心之岩石品質指標 (RQD) 小於 25%，且其下坡原地形坡度超過 55%，坡長 30m 者，距坡緣距離等於坡長之範圍，原地形呈明顯階梯狀者，坡長自下段階地之上坡腳起算。圖示如下：

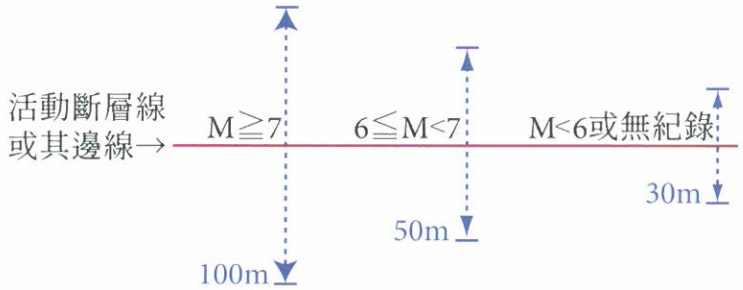


註：

RQD%	岩石品質
25	— Very poor
25~50	— Poor
50~75	— Fair
75~90	— Good
90~100	— Excellent

三、活動斷層：依歷史上最大地震規模 (M) 劃定在下表範圍內者：

歷史地震規模	不得開發建築範圍
M ≧ 7	斷層帶二外側邊各 100m
7 > M ≧ 6	斷層帶二外側邊各 50m
M < 6 或無記錄者	斷層帶二外側邊各 30m 內

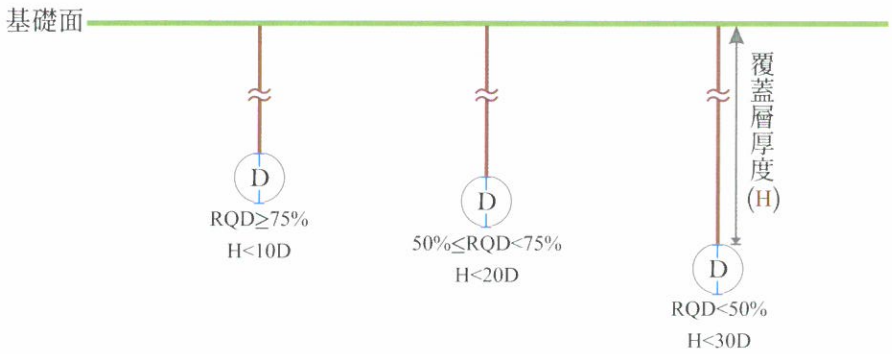


四、有危害安全之礦場或坑道：

㈠在地下坑道頂部之地面，有與坑道關連之裂隙或沈陷現象者，其分布寬度二側各一倍之範圍。

㈡建築基礎 (含樁基) 面下之坑道頂覆蓋層在下表範圍者：

岩盤健全度	坑道頂至建築基礎面之厚度
RQD ≧ 75%	< 10× 坑道最大內徑 (M)
50% ≦ RQD < 75%	< 20× 坑道最大內徑 (M)
RQD < 50%	< 30× 坑道最大內徑 (M)



五、廢土堆：廢土堆區內不得開發為建築用地。但基礎穿越廢土堆者，不在此限。

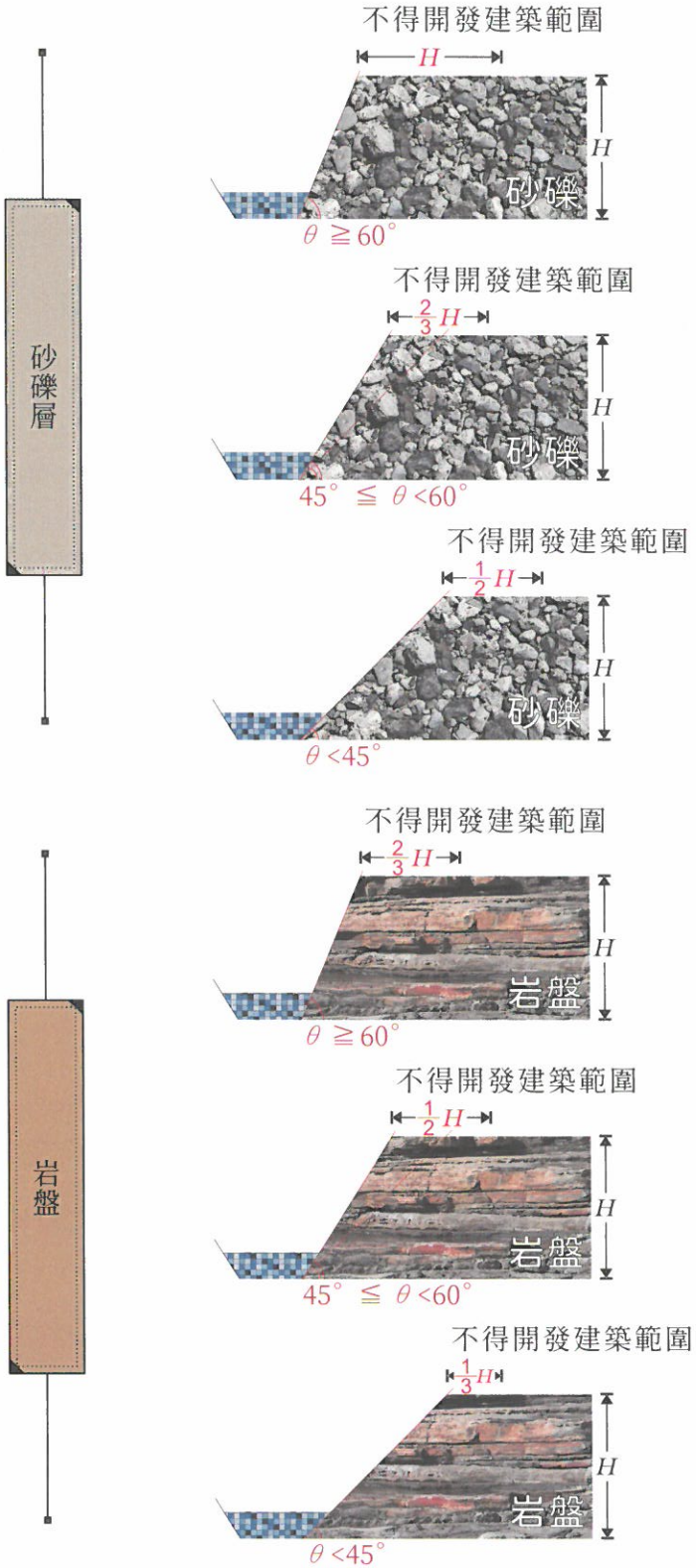
六、河岸或向源侵蝕：

㈠自然河岸高度超過 5m 範圍者：

河岸邊坡之角度 (θ)	地 質	不得開發建築範圍 (自河岸頂緣內計之範圍)
$\theta \geqq 60^\circ$	砂礫層	岸高 (H)×1
	岩 盤	岸高 (H)×2/3
$45^\circ \leqq \theta < 60^\circ$	砂礫層	岸高 (H)×2/3
	岩 盤	岸高 (H)×1/2
$\theta < 45^\circ$	砂礫層	岸高 (H)×1/2
	岩 盤	岸高 (H)×1/3

㈡在前目表列範圍內已有平行於河岸之裂隙出現者，則自裂隙之內緣起算。

註：θ 角度越大，不得開發建築範圍越大。



七、洪患：河床二岸低地，過去洪水災害記錄顯示其周期小於 10 年之範圍。但已有妥善之防洪工程設施並經當地主管建築機關認為無礙安全者，不在此限。

八、斷崖：斷崖上下各 2 倍於斷崖高度之水平距離範圍內。但地質上或設有適當之擋土設施並經當地主管建築機關認為安全無礙者，不在此限。

前項第六款河岸包括海崖、階地崖及臺地崖。

第一項第一款坵塊圖上其平均坡度超過 55% 者，不得計入法定空地面積；坵塊圖上其平均坡度超過 30% 且未逾 55% 者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物。但因地區之發展特性或特殊建築基地之水土保持處理與維護之需要，經直轄市、縣（市）政府另定適用規定者，不在此限。

建築基地跨越山坡地與非山坡地時，其非山坡地範圍有礦場或坑道者，適用第一項第四款規定。

《函令劍掃》

◉實施都市計畫地區（已完成細部計畫）之使用分區可供建築且平均坡度超過 30% 未逾 55% 之山坡地，無論土地面積是否大於 500 ㎡，得依都市計畫容積移轉實施辦法第 6 條第 1 項第 2 款規定「為改善都市環境或景觀，提供作為公共開放空間使用之可建築土地」，得作為容積移轉之送出基地，依規定辦理容積移轉。

◉ 87 年 1 月 1 日本規則山坡地建築專章施行前已掛號申請尚未領得建造執照案件，應審查是否已由建築師及專業技師依本規則山坡地建築專章第 1 節及第 2 節之第 265 條規定設計及簽證。

新申請建造執照及雜項執照案件，直轄市、縣（市）主管建築機關應依內政部建築技術審議委員會審議通過之建築技術規則建築設計施工編山坡地建築專章草案審查。

已領得建造執照或雜項執照尚在施工中之案件，直轄市、縣（市）主管建築機關應通知起造人及設計人依前揭新規定之設計標準重新檢討，如未達該標準而有安全顧慮者，應由建築師及相關技師再檢討修正補強或辦理變更設計。

◉本條第 3 款活動斷層之地震規模，以芮氏規模為標準。

◉依歷史上最大地震規模 (M) 劃定在本條第 1 項第 3 款表列範圍內之山坡地，均不得開發建築；但非屬山坡地範圍者，其活動斷層如有經調查測繪精確度較高比例尺 1/1,000 地形圖，經當地縣（市）政府劃定範圍予以公告者，得依實施區域計畫地區建築管理辦法規定：

「活動斷層線通過地區，當地縣（市）政府得劃定範圍予以公告，並依下列規定管制：❶不得興建公有建築物。❷依非都市土地使用管制規則規定得為建築使用之土地，其建築物高度不得超過 2 層樓、簷高不得超過 7m，並限作自用農舍或自用住宅使用。❸於各種用地內申請建築自用農舍，除其建築物高度不得超過 2 層樓、簷高不得超過 7m 外，依第 5 條規定辦理。」

◉本條第 4 款 RQD 係指各鑽孔深度內 RQD 之平均值。

◉本條第 4 款有危害安全之虞之礦場或坑道，其第 2 目所稱之坑道最大內徑，係指現況實際內徑，且更應以嚴謹方式加強辦理地質調查及檢核該地層之穩定性。

◉本條第 6 款，係指自然河岸，已有護坡或河堤者，不在此限。

本條第 6 款有關河川之認定，參照非都市土地開發審議規範之規定，係指河川（溪流）之主流、支流及支流上一級之支流；「支流上一級之支流」之認定方式，以內政部出版之 1/25,000 經建版地形圖上標示河（溪）名，且級序應為 2(包含 2) 以上者。

◉「斷崖」一詞泛指受侵蝕、風化或構造作用所形成之陡坡或峭壁；「海崖」、「階地崖」及「臺地崖」則分別表示海階或海蝕平臺、階地以及臺地等地形週緣之陡降坡。

◉山坡地申請設置混凝土造迴車道（塔）如已有定著於土地上或地面下具有頂蓋、梁柱或牆壁，供個人或公眾使用之性質，屬建築法規定之建築物，自應依本條規定檢討。

◉法定山坡地建築基地申請法定空地分割，其於坵塊圖上平均坡度超過 55% 者不得計入法定空地面積，涉建築基地之建蔽率檢討；坵塊圖上平均坡度超過 30% 且未逾百分之 55% 者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物，涉該建築基地是否可單獨建築使用或已與其鄰地成立協議調整地形或合併建築。

◉本條第 3 項規定，山坡地在坵塊圖上其平均坡度超過 30% 且未逾 55% 者，得作為法定空地或開放空間使用，不得配置建築物。依本編第 1 條第 3 款規定，免計入建築面積之陽臺、屋簷、建築物出入口雨遮、遮陽板、雨遮及花臺，若僅突出於平均坡度超過 30% 且未逾 55% 之坵塊上方，並未定著於該坵塊之土地上或地面下者，該坵塊不視為配置建築物。

【第二節 設計原則】

第 263 條（退縮設置人行步道）

建築基地應自建築線或基地內通路邊退縮設置人行步道，其退縮距離不得小於 1.5m，退縮部分得計入法定空地。但道路或基地內通路邊已設置人行步道者，可合併計算退縮距離。

建築基地具特殊情形，經當地主管建築機關認定未能依前項規定退縮者，得減少其退縮距離或免予退縮；其認定原則由當地主管建築機關定之。

臨建築線或基地內通路邊第一進之擋土設施各點至路面高度不得大於道路或基地內通路中心線至擋土設施邊之距離，且其高度不得大於 6m。

前項以外建築基地內之擋土設施以 1:1.5 之斜率，依垂直道路或基地內通路方向投影於道路或基地內通路之陰影，最大不得超過道路或基地內通路之中心線。

註：一般所謂的「人行道」指專供行人通行之道路空間、人行天橋及人行地下道，簡言之，是道路的一部分，通常位於道路兩側。而在都市計畫體系中，「人行步道」係指規劃供行人徒步使用之道路用地，屬公共設施用地，除都市計畫書、圖另有規定外，不得行駛汽車。因為屬於道路，所以能指定建築線，但又因為不能通行車輛，出入不便，往往造成民怨，除非客觀條件允許，否則鮮少規劃人行步道，甚或於細部計畫通盤檢討時，再度變更為可以通行車輛的一般道路。本條的「人行步道」屬於建築基地內專供行人徒步使用之通路，非道路用地。

所謂「當地主管建築機關」，指建築基地所在地負責建築管理之主管建築機關，即直轄市、縣(市)主管建築機關，或依據建築法第 2 條第 2 項規定經內政部核定之特設主管建築機關。

《函令劍掃》

◉經指定建築線之現有巷道，若經認定僅能供人行走之部分，得視為具有人行步道之功能；依本條第 1 項規定之意旨，應無再退縮設置人行步道之需要。

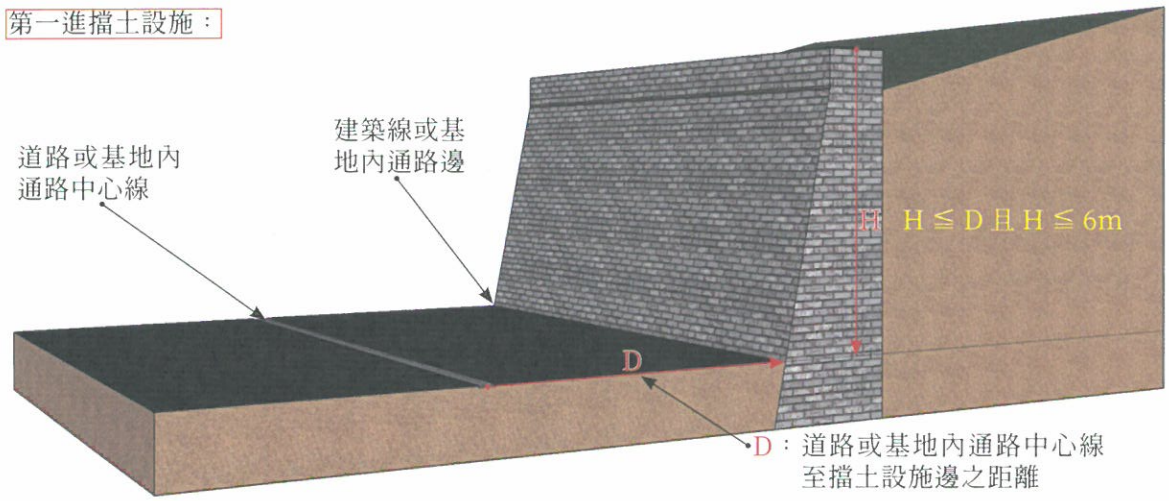
◉建築基地依規定應設置騎樓者，得免再退縮 1.5m 後再設置騎樓。

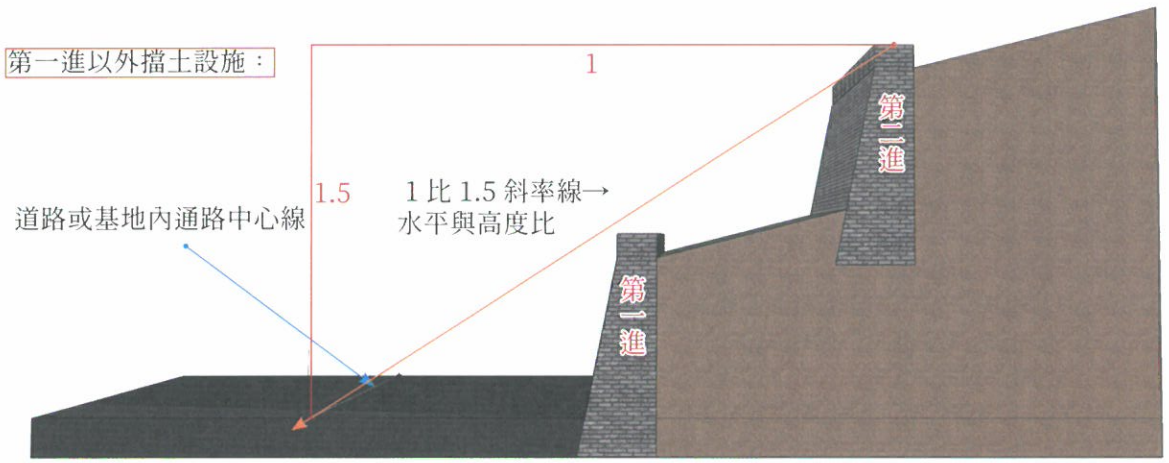
◉人行步道上方得設置依本編第 1 條第 3 款規定免計入建築面積且淨高在 3m 以上之陽臺、遮陽板、屋簷、雨遮、花臺。

◉人行步道為連通建築線，得穿越同一基地建築物之地面層，穿越之深度不得超過 15m，淨高度至少 3m，且不得小於法定騎樓之高度。

◉人行步道得選擇建築基地內指定建築線之道路或基地內道路之一側設置，但本章施行前已依雜項執照核准內容施工，設置人行步道有困難者，得免設置。







第 264 條（擋土牆坡腳間之退縮距離）

山坡地地面上之建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離，應依下列公式計算：

一、擋土牆上方無構造物載重者：

$$D_1 \geqq \frac{H}{2}(1 + \tan\theta)$$

二、擋土牆上方有構造物載重者：

$$D_2 \geqq \frac{H}{2}(1 + \tan\theta + \frac{2Q}{r_1 H^2})$$

三、擋土牆後方為順向坡者：

$$D_3 \geqq \frac{H}{2}(1 + \tan\theta + \frac{2Q}{r_1 H^2}) + \frac{3L}{H}(\frac{2H\ \tan\theta}{\sqrt{1+\tan^2\theta}} - C)$$

D_1、D_2、D_3：建築物外牆各點與擋土牆坡腳間之水平距離 (m)

H：第一進擋土牆坡頂至坡腳之高度 (m)。

θ：第一進擋土牆上方邊坡坡度。

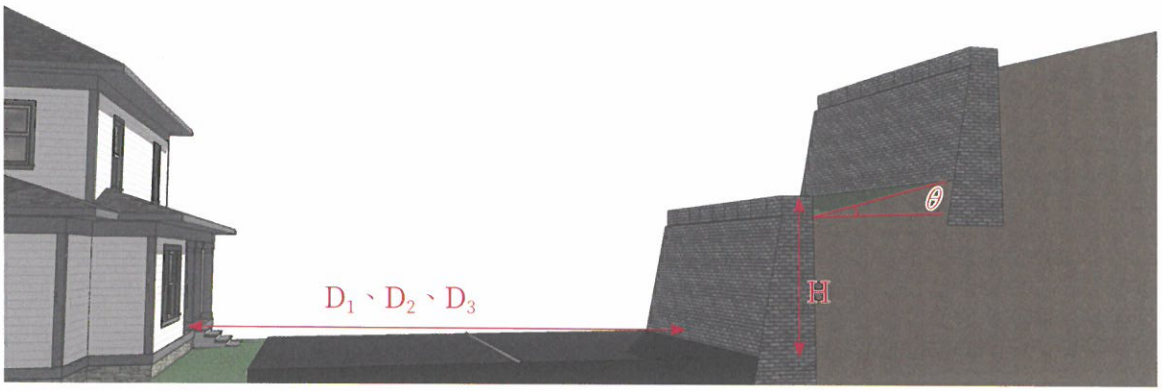
Q：擋土牆上方 D_1 範圍內淺基礎構造物單位長度載重 (t/m)。

r1：擋土牆背填土單位重量 (t/m^3)。

C：順向坡滑動界面之抗剪強度 (t/m^2)。　L：順向坡長度 (m)。

《函令劍掃》

◉本條規定之意旨，係避免擋土牆之傾倒、滑動或毀損破壞建築物。



第 265 條（建築物外牆各點至擋土設施間之水平距離）

基地地面上建築物外牆距離高度 1.5m 以上之擋土設施者，其建築物外牆與擋土牆設施間應有 2m 以上之距離。但建築物外牆各點至高度 3.6m 以上擋土設施間之水平距離，應依下列公式計算：

$$D \geqq 2 + \frac{H-3.6}{4}$$

D：建築物外牆各點及擋土設施間之水平距離。　H：擋土設施各點至坡腳之高度。

《函令劍掃》

◉本條規定之意旨，係增進建築物之通風採光及物理環境。

◉本條所稱「擋土牆」係指為攔阻土石之崩塌所構築高度在 1.5m 以上之構造物。（註：擋土牆為攔阻天然或填築之土石、砂礫及類似物狀物質所構築之構造物。）

◉山坡地地面上之建築物至擋土牆坡腳間之退縮距離，應依本條所列公式計算，其退縮距離之計量，係指建築物外牆各點與第一進擋土牆坡腳間之水平距離。

◉山坡地地面上之建築物至擋土牆間之退縮距離規定，係為規範山坡地地面上建築物至其上邊坡擋土牆間之退縮距離，惟其至下邊坡擋土牆間之退縮距離並不在此限。

◉水土保持技術規範第 171 條規定：「擋土牆不得作為建築物外牆使用，但經建築主管機關同意者，不在此限。」使用坡側之建築物外牆同時作為擋土設施，若依上述但書規定，經該管主管建築機關會同水土保持主管機關審查通過者，當無涉建築技術規則建築設計施工編第 264 條及第 265 條之規定。

◉「不得使用坡側之建築物外牆同時做為擋土設施。但經專業技師特別分析設計者，不在此限。」為水土保持技術規範第 347 條第 2 項所明定（註：現行水土保持技術規範已無此條文）。使用坡側之建築物外牆同時做為擋土設施，若依上述但書規定經專業技師（註：即依法登記執業之水土保持技師、土木工程技師、水利工程技師、大地工程技師等相關專業技師或聘有上列專業技師之技術顧問機構）特別分析設計，且經該管主管機關審查核可者，當無涉本條及第 265 條之規定。

◉山坡地開發單純為農牧使用應未涉建築行為時，其水土保持計畫之審查，應由水土保持主管機關（註：行政院農業委員會水土保持局）依水土保持法相關規定辦理，尚無涉主管建築機關業務權責。

第 266 條 (戶外階梯)

建築物至建築線間之通路或建築物至通路間設置戶外階梯者，應依下列規定辦理：

一、戶外階梯高度每 3m 應設置平臺一處，平臺深度不得小於階梯寬度。但平臺深度大於 2m 者，得免再增加其寬度。

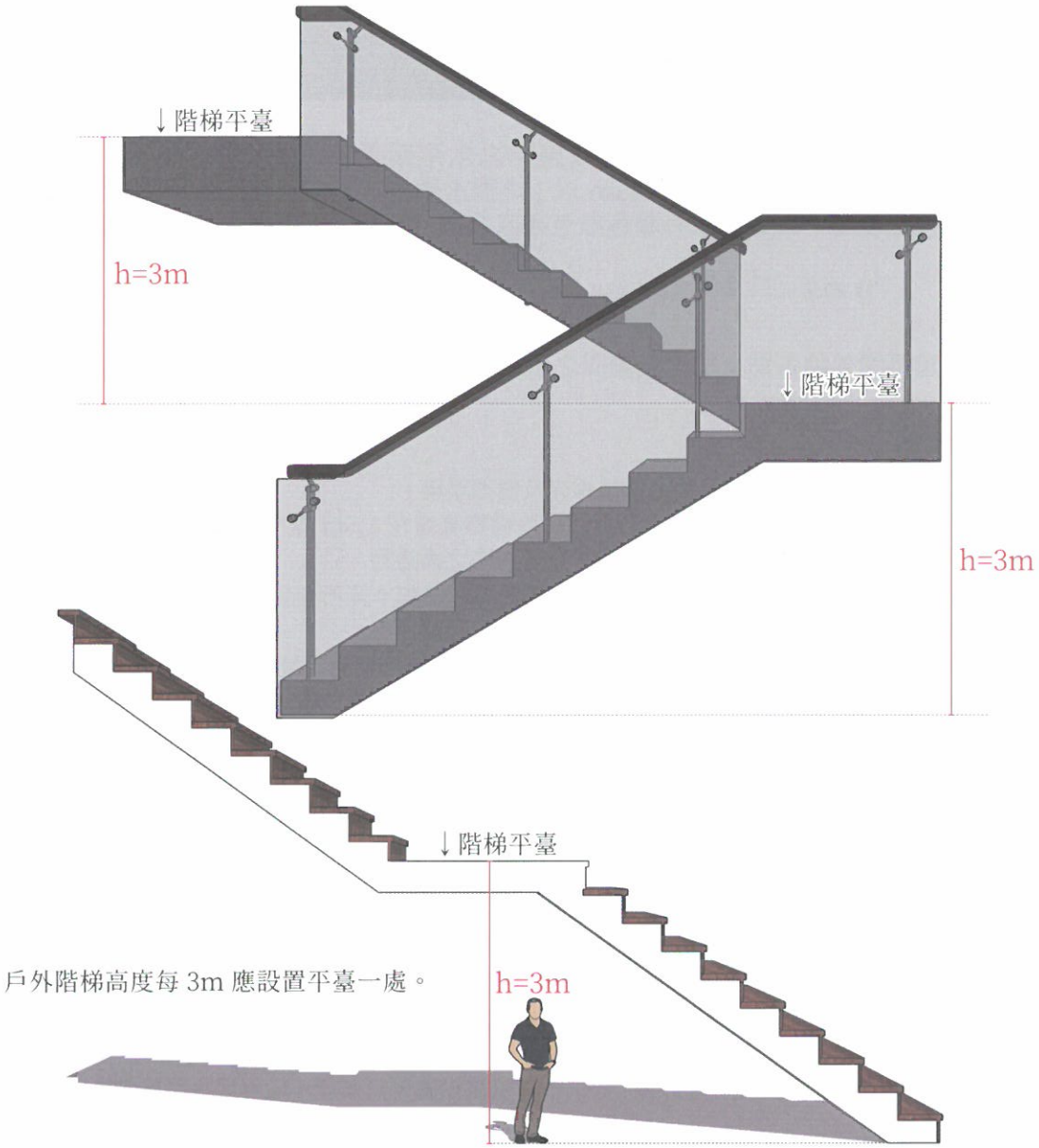
二、戶外階梯每階之級深及級高，應依下列公式計算：

2R+T ≧ 64 (㎝) 且 R ≦ 18(㎝)　R: 每階之級高。T: 每階之級深。

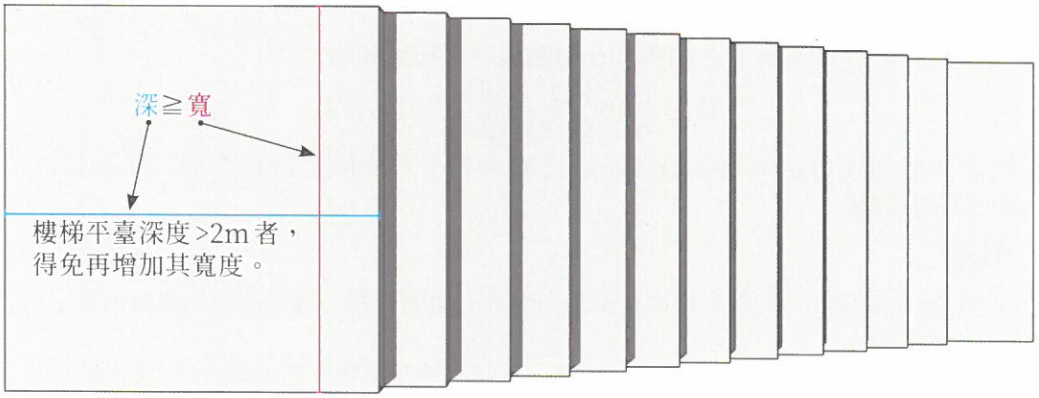
三、戶外階梯寬度不得小於 1.2m。但以戶外階梯為私設通路或基地內通路者，其階梯及平臺之寬度應依私設通路寬度之規定。

以坡道代替前項戶外階梯者，其坡度不得大於 1:8。

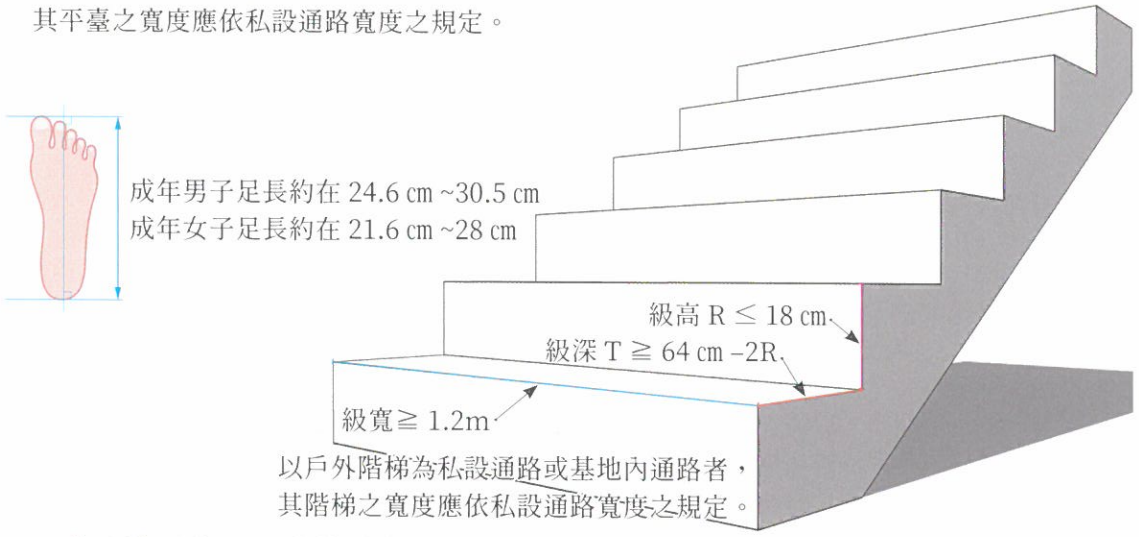
註：戶外階梯高度每 3m 應設置平臺一處。



註：階梯行進動線的左右兩側距離為寬度，行進動線的前後距離為深度。



以戶外階梯為私設通路或基地內通路者，
其平臺之寬度應依私設通路寬度之規定。



以戶外階梯為私設通路或基地內通路者，
其階梯之寬度應依私設通路寬度之規定。

第 267 條（地下各層最大樓地板面積）

建築基地地下各層最大樓地板面積計算公式如下：

$$Ao<(1+Q)A/2$$

Ao：地下各層最大樓地板面積。A：建築基地面積。Q：該基地之最大建蔽率。

建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經主管建築機關審定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。

建築基地內原有樹木，其距離地面 1m 高之樹幹周長大於 50 cm以上經列管有案者，應予保留或移植於基地之空地內。

註：高層建築物也有地下各層最大樓地板面積計算公式，該公式為：Ao ≤ (1 + Q)A/2

《函令劍掃》

◉本條明定地下各層最大樓地板面積計算方式，其規定意旨在確保建築基地留設空地能確實綠化。

◉山坡地範圍之建築基地於實施容積管制前已領得建造執照，在建造執照有效期限內，依本規則第 166-1 條辦理變更設計時，仍應檢討符合建築物高度及地下室開挖面積等山坡地專章有關規定；如有施工安全、停車設備、構造或用途等特殊需要，得經該管主管機關審定後辦理。

第 268 條（建築物高度）

建築物高度除依都市計畫法或區域計畫法有關規定許可者，從其規定外，不得高於法定最大容積率除以法定最大建蔽率之商乘 3.6 再乘以 2，其公式如下：

$$H \leq \frac{\text{法定最大容積率}}{\text{法定最大建蔽率}} \times 3.6 \times 2$$

建築物高度因構造或用途等特殊需要，經目的事業主管機關審定有增加其建築物高度必要者，得不受前項限制。

《函令劍掃》

◉本條規定建築高度限制，其規定意旨在維護山坡地之整體景觀，避免建築物遮蔽山景之可視性或破壞原有地景結構。

◉基地內各幢建築物高度是否須依本條檢討辦理，係就各幢建築物是否坐落於「法定山坡地」或「非法定山坡地」作為檢討之準據。

◉本條所稱「法定最大容積率」及「法定最大建蔽率」之定義，在都市計畫地區係指都市計畫土地使用分區管制所規定之容積率及建蔽率；在非都市土地地區係指非都市土地使用管制規則第 9 條第 1 項第 1 款至第 9 款所規定之容積率及建蔽率。非都市土地使用管制規則第 9 條第 1 項第 1 款至第 9 款所規定之容積率及建蔽率，若經直轄市或縣（市）政府視地方實際需要調降者，其建築物高度亦應一併考量調降。若建築物高度未一併調降者，其建築物高度仍應依上述之規定辦理。

◉山坡地範圍內建築基地於實施容積管制前已領得建造執照，擬增加基地面積與未申請建造執照之相鄰基地合併使用辦理變更設計，其建築物高度除依第 164 條檢討外，仍應符合本條之規定。

◉依都市計畫法第 39 條之規定，對於都市計畫個使用分區及特定專用區內建築物之高度，內政部或直轄市政府得依據地方實際情況，於本法施行細則中作必要之規定。都市計畫法臺灣省施行細則第 35 條之規定，擬定細部計畫時，得於都市計畫書中訂定土地使用分區管制要點，規定區內建築物高度等事項。

山坡地若依上述規定，於其土地使用分區管制要點中，已有規定區內建築物高度者，基於都市計畫作為實施建築管理依據之精神，其建築物高度得不受本條有關山坡地建築物高度不得高於法定最大容積率除以法定最大建蔽率之商乘 3.6 再乘以 2 規定之限制。山坡地科技園區之建築物作為半導體廠房，因生產製程之需要，其建築物高度若有特殊需求，且具經濟發展之需要時，其建築物高度得循都市計畫法第 27 條規定之變更程序，於其土地使用分區管制要點中定之。

◉本條第 1 項規定，建築物高度除依都市計畫法或區域計畫法有關規定許可者，從其規定外…；都市計畫法第 22 條第 1 項第 3 款規定，細部計畫應表明土地使用分區管制事項；都市計畫法臺灣省施行細則第 35 條規定，應於細部計畫書中訂定土地使用分區管制要點，其內容包括「建築物高度」；都市更新條例規定，都市更新事業計畫之擬定或變更，僅涉及細部計畫之擬定、變更者，都市更新事業計畫得先行依都市更新條例第 32 條規定程序發布實施。

新北市政府擬考量其建築物天際線對淡水河整體景觀風貌之影響，在不改變既有開發強度及安全無虞原則下，於都市更新事業計畫同意併同放寬建築高度管制，應依上述規定核處。

◉本條第 2 項所稱目的事業主管機關，於集合住宅在中央為內政部，在地方為直轄市、縣（市）政府。

◉本條第 2 項規定，係考量山坡地建築管理機制中，因個案建築物構造或特殊用途需要突破法規通案高度限制規定時，授權由其用途目的事業主管機關得就個案能否例外放寬衡量裁奪之。

本山坡地專章相關管制規定，係為落實山坡地建築行為中公共安全之保障，由內政部邀集相關領域專家學者，共同研訂出建築行為之一般性安全通則規範，以供人民申請案有所遵循。目的事業主管機關於就個案得否例外放寬衡量時，除考量其主管目的事業業務輔導推動之必要性外，亦應就其個案建築行為之安全性納入必要性檢討，因屬個案法規適用例外檢討，建請邀集相關機關、專業團體、專家學者就系爭個案認定，以兼顧主管目的事業之推展與公共安全之保障。